CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU • PROTOCOLE ISO/IEC 27037

Statuts et Compétences SPL Mobilité et Stationnement (SIREN 822 167 748)

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Authenticité : **Pièce Scellée d'Opposition**

Classification : **Document Déclassifié pour Action Publique**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / COLLECTIVITÉS DE CORSE-DU-SUD

VILLE D'AJACCIO & COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA)

FICHE D'INSTRUCTION LÉGALE & ANALYSE STATUTAIRE

COTE D'ARCHIVAGE L'OCHJU : `INST-LEGAL-SPL-MSPA-2026-07`

ENTITÉ INSTRUITE : Société Publique Locale (SPL) Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien

SIREN : 822 167 748

FORME JURIDIQUE : Société Publique Locale (Société Anonyme régie par le Code de commerce et l'article L. 1531-1 du CGCT)

RÉPARTITION DU CAPITAL : 100 % Public (Actionnaires exclusifs : Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et Ville d'Ajaccio)

OBJET DE L'INSTRUCTION : Examen de la légalité de l'attribution et de l'exploitation *in-house* du Parking souterrain du Diamant (Place du Général de Gaulle) et articulation des compétences transport urbain / stationnement.

I. FONDEMENT TEXTUEL : LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES (ART. L. 1531-1 CGCT)

L'article **L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)** dispose :

> *"*Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.*

> **Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.**

> **Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.*"*

Conformément à la directive européenne 2014/24/UE (art. 12) transposée à l'article L. 2511-1 du Code de la commande publique, les contrats passés entre une collectivité et sa SPL sont qualifiés de relations de **quasi-régie ("in-house")**, exemptées de toute obligation de mise en concurrence et de publicité préalable, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :

1. **Contrôle analogue :** Les personnes publiques exercent sur la société un contrôle conjoint équivalent à celui qu'elles exercent sur leurs propres services.

2. **Exclusivité d'activité :** Plus de 80 % (en l'espèce 100 %) de l'activité de la SPL est réalisée pour le compte des actionnaires publics.

3. **Absence de capitaux privés :** Le capital est détenu à 100 % par des entités publiques.

II. STATUTS, RAISON SOCIALE ET COMPÉTENCE MATÉRIELLE UNIFIÉE

1. Identité et Gouvernance

- **Dénomination :** SPL Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien (anciennement SPL des Transports Urbains du Pays Ajaccien - SPL TUPA).
- **Date d'immatriculation :** 26 août 2016 (extension statutaire par AGE en 2020).
- **Régime actionnarial :**

- Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) : ~65 % des parts.

- Ville d'Ajaccio : ~35 % des parts.

- **Présidence :** Élu délégué de la CAPA / Ville d'Ajaccio.
- **Ressources :** Redevances d'usage (usagers du stationnement et usagers des transports en commun), compensation pour sujétions de service public (loyers et versements mobilité).

2. Objet Social Étendu (Article 3 des Statuts)

L'objet social de la société a été spécifiquement consolidé afin de couvrir l'intégralité de la chaîne des déplacements sur le territoire ajaccien :

1. **Exploitation des réseaux de transport collectif urbain :** Réseau de bus urbains *Muvistrada*, services scolaires, navettes maritimes, transport à la demande, mobilités douces et vélos partagés.

2. **Gestion et exploitation du stationnement payant :**

- Stationnement sur voirie (zones payantes de surface, horodateurs, contrôle des forfaits de post-stationnement - FPS).

- Stationnement en ouvrage (parkings couverts et souterrains en silos ou sous dalle).

- Parcs relais d'interconnexion (P+R).

3. **Missions d'aménagement et de billettique intermodale :** Conception, équipement, maintenance et perception unifiée des recettes de déplacement.

III. CAS D'INSTRUCTION SPÉCIFIQUE : L'EXPLOITATION DU PARKING DU DIAMANT

1. Historique de l'Infrastructure et Fin de Concession Privée

Le Parking souterrain du Diamant (environ 700 places sous la Place du Général de Gaulle / Place du Diamant) a été initialement réalisé et concédé à un opérateur privé (groupe Q-Park / ex-Egis) sous le régime d'une délégation de service public arrivée à échéance trentenaire.

À l'issue de cette concession, la Ville d'Ajaccio a repris la pleine propriété des ouvrages de retour intégrés au domaine public communal.

2. Choix du Mode de Gestion : La Quasi-Régie *In-House*

Par délibérations concordantes du Conseil Municipal de la Ville d'Ajaccio et du Conseil Communautaire de la CAPA :

- La gestion directe du Parking du Diamant a été conférée à la **SPL Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien** par voie de contrat de quasi-régie (contrat de gestion de service public en *in-house*).
- Cette décision a mis fin à l'ingérence des délégataires privés d'envergure nationale, réinternalisant l'intégralité des flux financiers et des excédents d'exploitation au sein de la sphère publique locale.

3. Analyse de la Robustesse Juridique face aux Recours Tiers

Certains acteurs de l'opposition et opérateurs privés évincés ont allégué des vices de compétence ou une distorsion de concurrence. L'analyse juridique rigoureuse établit :

1. **Plénitude de compétence de la Ville et de la CAPA :**

En vertu de la loi MAPTAM et de la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités), la commune est seule compétente pour l'exercice du pouvoir de police du stationnement et la gestion de son domaine public de voirie et de sous-sol. La participation conjointe de la Ville et de la CAPA au capital de la SPL satisfait rigoureusement le principe de *contrôle analogue conjoint* (CJUE, 29 novembre 2011, *Econord*, aff. C-182/10).

2. **Cohérence du modèle économique intermodal :**

L'adossement des recettes du stationnement en ouvrage (particulièrement le Parking du Diamant, infrastructure la plus rentable du territoire avec un taux de rotation élevé) à la gestion globale des transports permet le financement péréqué des mobilités douces et des transports publics structurellement déficitaires.

3. **Inattaquabilité au titre de la commande publique :**

La qualification de contrat *in-house* exclut l'application des procédures de mise en concurrence de l'ordonnance n° 2018-1074. L'attribution directe du Parking du Diamant à la SPL est **parfaitement conforme et juridiquement inattaquable** devant le juge administratif (Art. L. 1531-1 et L. 2511-1 CCP).

IV. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTES ET JALONS JURIDIQUES

Date	Instance Délibérante	Nature de l'Acte	Portée Juridique
Juillet 2016	Conseil Communautaire CAPA / Ville Ajaccio	Délibération de création	Constitution de la SPL TUPA (capital 100% public)
Octobre 2020	Assemblée Générale Extraordinaire	Modification Statutaire	Changement de raison sociale (SPL MSPA) et intégration expresse du stationnement en ouvrage
Fin Concession	Conseil Municipal Ville d'Ajaccio	Délibération de reprise	Réintégration du Parking du Diamant dans le domaine public communal
Affectation	Conseil Municipal & CAPA	Contrat de quasi-régie	Concession *in-house* exclusive à la SPL MSPA pour l'exploitation et la maintenance du Diamant

---

V. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTEUR OSINT (L'OCHJU)

1. **Légalité formelle et matérielle :** Le véhicule juridique SPL Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien (SIREN 822 167 748) constitue un instrument public régulier, sécurisé et conforme à l'article L. 1531-1 du CGCT.

2. **Imperméabilité aux contestations de délégation :** L'attribution du Parking du Diamant ne souffre d'aucun défaut de mise en concurrence, la quasi-régie s'appliquant de plein droit entre la Ville actionnaire et son bras armé opérationnel.

3. **Point de vigilance d'audit financier :** L'instruction future devra porter sur la réalité comptable des flux de compensation et sur l'affectation exacte des excédents dégagés par les 700 places du Diamant au profit du budget mobilité, afin d'écarter toute imputation croisée opaque ou dilution de charges indues.

Fiche d'instruction établie sous le protocole de rigueur documentaire L'OCHJU.

Le Savoir partagé est notre contre-pouvoir. L'OCHJU, c'est le regard qui ne se détourne plus.
Cellule d'Investigation L'OCHJU • Tous droits réservés à la Souveraineté Populaire.

